

[11] [부서주의] 사항

제 목 : 종심제 배치기술자 변경관리 소홀

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 : 서울지역본부

내 용

1. 업무개요

서울지역본부(이하 “본부”라 한다)는 2019. -. -. (주)ㅍㅍ토건 외 2개사와 「서울△△권 fBL 및 서울ㅇㅇ ㅇㅇ 건설공사¹⁾」를 계약체결 하였으나 현장 여건 상 2019. -. -. 서울ㅇㅇ 지구만 착공하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「착공업무지침」에 따르면 수급인은 시공 중 불가피한 사유로 건설기술인을 변경하고자 할 경우에는 동등한 배치기준 범위내에서 담당 감독자의 사전승낙을 받아야 한다고 규정되어 있다.

「공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준」에 의거, 해당공사 감독부서장은 公社

1) 공사명: 서울△△권 fBL 및 서울ㅇㅇ ㅇㅇ 건설공사 / 수급업체: (주)ㅍㅍ토건 외 2개사 / 공사기간 : 2019. -. -. ~ 2022. -. -. / 공사금액 : -백만 원 / 통합발주 공사로 서울△△권 fBL은 지장물 철거 지연 등의 사유로 2020. -. 착공예정

승인 없이 배치기술자를 교체하는 등 위반사항이 발생하면 관련 제재 조치²⁾를 취하도록 규정되어 있다.

그리고 「공사계약일반조건」에 따르면 구두에 의한 승인 등은 문서로 보완되어야 효력이 있다고 규정되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 본부에서는 「서울○○ 홀홀 건설공사」의 배치기술자에 대한 변경이 公社의 서면 사전승낙 없이, 공사관리관 업무분장이 없는 인허가 담당자 등의 구두 승인으로 [표 1]과 같이 이루어졌다.³⁾

[표 1] 건설기술자 배치 현황

구 분	소 속	공종 분야	입찰시('19.11.)	착공시('19.12.)	'20.02.03. 기준	서면 승인 여부	비고
			성 명	성 명	성 명		
현 장 대리인	(주)ㄲㄲ토건	건축	II	II(△△) JJ(○○)	II(△△) JJ(○○)	X	'20.04.19. II 퇴사
분야별 책임자 (시공)	(주)ㄲㄲ토건	건축	KK	KK(○○)	KK(△△) LL(○○)	X	'20.06.01. LL→KK(○)

자료 : 감사실 조사자료 재구성

- 2) 公社 승인없이 배치기술자를 교체하는 등 위반사항이 발견될 경우, 2년 동안 매 위반 건당 0.5점 감점 (배치계획 위반에 해당되는 기술자 1인당 1건으로 산정)
- 3) (인허가 담당자) 2019. -. 배치기술자 협의 / 담당 공사관리관 임명 시에 정식 절차를 이행하는 것을 조건으로 배치기술자 변경에 대해 구두승인
 *승인내용: 서울△△ 현장에 당초 현장기술자를 배치하고, 서울○○ 현장대리인은 신규 추가 배치 (최초 공사관리관) 2020. -. 임명 / 공사관리관은 수급업체에 건축공사 실착공 예정일 (2020. -. -.) 이전에 배치기술자 변경에 대한 행정(서면) 절차를 이행하라고 지시
 (현재 공사관리관) 2020. -. 임명 / 서면승인 없이 시행한 배치기술자의 변경은 제재대상으로 판단

그 결과 배치기술자 변경에 대한 사전 서면승낙이 누락되었고 「공사계약 종합 심사낙찰제 세부심사기준」에 의한 제재 대상 여부⁴⁾ 및 건설기술자 변경 배치의 적정성에 대한 논란이 발생하는 등 公社의 행정처리에 대한 신뢰도 훼손과 불필요한 행정력 낭비를 초래하였다.

<관련부서 등의 주장>

본부에서는 여유인력이 없는 상황에서 착공 약 2개월 뒤 정기인사가 예정되어 있고, 건축착공 전까지 약 4개월 동안 철거공사만 진행됨을 고려하여 공사관리관을 임명하지 않고 내근 담당자가 긴급한 업무를 처리토록 하였다고 주장하고 있다.

내근 담당자는 통합발주 지구의 기술자 배치기준⁵⁾이 명확하지 않고 자격을 충족한 현장대리인을 추가 배치하는 것이 유리하다고 판단하여 구두승인 하였으며, 시공업체에는 공사관리관 임명 시 정식으로 변경 절차를 밟으라고 지시하였음을 주장하고 있다.

최초 공사관리관은 2020. -. -. 임명된 후 내근 담당자로부터 현장대리인 추가 배치 관련 내용을 전달받았으며, 당시 철거공사가 진행 중이어서 시공업체에 건축공사책임자 변경을 포함하여 건축공사 실착공 예정일(2020. -. -.)까지 변경

4) 관련부서에서 법률 자문결과 ‘제재 부적정’ 결론(사유 : 제재 시 신의성실 및 금반언(모순행위금지)의 원칙 위반 등)

5) 「착공업무지침」 [별표3] 건설기술인 배치기준에 따르면 2개 이상의 건설공사가 통합하여 발주된 경우, 각각의 건설공사 현장별로 건설기술인을 지정, 배치하고 현장에 상주하여야 한다고 규정되어 있음

승인 절차를 밟도록 지시하였다고 주장하고 있다.

<판단>

그러나 종심제 현장의 배치기술자 변경이 규정에서 정한 정상적인 행정절차 (사전 서면승인)가 아닌 구두승인으로 이루어져 논란발생과 행정력이 낭비되는 결과를 초래한 사실에는 변함이 없다.

따라서 이와 같은 관련부서의 행위는 「착공업무지침」 등에 위배된다.

조치할 사항

인사관리처장은

「인사규정」 제50조제2항에 따라 배치기술자 변경관리를 소홀히 한 서울지역본부에 대해 ‘부서주의’ 조치하시기 바랍니다(부서주의).